P U T U S A N

Nomor 3398 PK/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **NOPEBRI ANTA TARIGAN alias PEBRI;**
Tempat Lahir : Berastagi;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/24 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Koto Tinggi, RT 001 RW 002, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu/RT 003 RW 002, (dua koma) Dusun SKPA Blok B, Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 4 November 2025 sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa NOPEBRI ANTA TARIGAN alias PEBRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil;
   - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil bekas;
   - 4 (empat) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
   - 1 (satu) buah kaca pireks;
   - 1 (satu) buah mancis warna *orange*;
   - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme note 60 warna abu-abu;
   - 10 (sepuluh) buah plastik ukuran sedang;
   - 1 (satu) pak plastik being ukuran sedang;
   - 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil;

   Nomor 1 sampai dengan 9, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 480/Pid.Sus/2025/PN Prp tanggal 16 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOPEBRI ANTA TARIGAN alias PEBRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua pulu dua) gram;
   - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil bekas;
   - 4 (empat) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
   - 1 (satu) buah kaca pireks;
   - 1 (satu) buah mancis warna *orange*;
   - 10 (sepuluh) buah plastik ukuran sedang;
   - 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang;
   - 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil;

   Dimusnahkan;
   - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme Note 60 warna abu-abu;

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 17/PID.SUS/2026/PT PBR tanggal 19 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 480/Pid.Sus/2025/PN Prp. tanggal 16 Desember 2025 yang dimintakan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa NOPEBRI ANTA TARIGAN alias PEBRI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;
4. Menetapkan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 80 (delapan puluh) hari;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua pulu dua) gram;
   - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil bekas;
   - 4 (empat) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
   - 1 (satu) buah kaca pireks;
   - 1 (satu) buah mancis warna *orange*;
   - 10 (sepuluh) buah plastik ukuran sedang;
   - 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang;
   - 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil;

   Dimusnahkan;
   - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme Note 60 warna abu-abu;

   Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 58/Akta Pid.PK/2026/PN Prp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2026, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Mei 2026 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2026 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 12 Mei 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 20 Januari 2026, namun Penuntut Umum maupun Terpidana tidak mengajukan upaya hukum dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka proses pemeriksaan *in casu* berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana pada pokoknya bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena BAP dipalsukan oleh penyidik (berdasarkan pengakuan Saksi verbalisan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan keterangan Saksi Barudin/Ketua RT yang tidak sesuai dengan BAP), pelanggaran asas minimum pembuktian karena hanya berdasarkan kepemilikan barang bukti 0,22 (nol koma dua dua) gram tanpa didukung alat bukti lain (saksi pembeli, bukti transaksi, komunikasi elektronik) untuk membuktikan unsur "menjual", kemudian terdapat inkonsistensi karena Hakim mengakui Terpidana memiliki alat isap (bong) dan hasil *urine* positif (ciri pengguna) namun tetap memvonis sebagai pengedar dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak realistis, kemudian terdapat disparitas pemidanaan dengan putusan sejenis. Oleh karena itu mohon pidana penjara 2 (dua) tahun atau rehabilitasi;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 14.30 WIB Terpidana menghubungi Sdr. Hasibuan (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, lalu bertemu di pinggir jalan Daerah Pawan, Kabupaten Rokan Hulu. Terpidana menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian disimpan di semak-semak belakang rumahnya. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali dan digunakan sendiri. Terpidana mengakui telah menjual 6 (enam) paket dengan hasil Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Hasibuan. Keesokan harinya, Rabu, 25 Juni 2025 sekitar pukul 14.45 WIB Polisi mendatangi rumah Terpidana di Rambah Utama dan melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil (tersebar di dalam speaker, di bawah tikar, dan di atas seng rumah), 2 (dua) plastik bening kecil, 4 (empat) bong botol aqua, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) mancis, 1 (satu) *handphone* Realme, 10 (sepuluh) plastik ukuran sedang, serta 1 (satu) pak plastik bening kecil dan 1 (satu) pak plastik bening sedang. Berdasarkan penimbangan, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan hasil laboratorium menyatakan positif mengandung Metamfetamina Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Negeri yang putusannya diperbaiki oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan telah menerapkan hukum dengan benar, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
- Bahwa namun demikian, *judex facti* telah keliru/khilaf dengan tidak secara menyeluruh mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, karena terdapat keadaan yang meringankan yakni barang bukti yang ditemukan relatif sedikit yaitu 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, sehingga penjatuhan pidana oleh *judex facti* Pengadilan Negeri menjadi tidak proporsional dengan kesalahan Terpidana, maka demi keadilan dan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka permohonan peninjauan kembali Terpidana untuk memperoleh pidana yang lebih ringan dapat dikabulkan, sehingga pidana yang disebutkan dalam putusan *a quo* nantinya dipandang lebih tepat dan adil untuk diterapkan terhadap Terpidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terpidana;
- Bahwa *in casu*, karena ketentuan pidana pada undang-undang terdahulu tidak lebih menguntungkan bagi Terpidana dibandingkan dengan ketentuan baru (KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana), maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan ketentuan baru yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyesuaian dan dari ketentuan baru tersebut terdapat pengaturan baru yang mengubah ancaman pidana yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda diubah menjadi kumulatif-alternatif, selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) KUHP Nasional mengatur tentang syarat penjatuhan pidana denda, maka oleh karena tidak terdapat bukti yang mendukung bahwa Terpidana mempunyai kesanggupan kemampuan secara ekonomi untuk membayar denda, dan juga keadaan-keadaan yang melingkupi dilakukannya perbuatan Terpidana yaitu barang bukti yang ditemukan relatif sedikit sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka permohonan Terpidana untuk dijatuhkan pidana yang lebih ringan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 318 Ayat (5) *juncto* Pasal 322 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **NOPEBRI ANTA TARIGAN alias PEBRI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 17/PID.SUS/2026/ PT PBR tanggal 19 Januari 2026;

M E N G A D I L I K E M B A L I:

1. Menyatakan Terpidana **NOPEBRI ANTA TARIGAN alias PEBRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
   - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil bekas;
   - 4 (empat) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
   - 1 (satu) buah kaca pireks;
   - 1 (satu) buah mancis warna *orange*;
   - 10 (sepuluh) buah plastik ukuran sedang;
   - 1 (satu) pak plastik bening ukuran sedang;
   - 1 (satu) pak plastik bening ukuran kecil;

   Dimusnahkan;
   - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme Note 60 warna abu-abu;

   Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2026** oleh **Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.	**Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum.**
Ttd./	
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP.19660601 199212 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)